

지방공무원 위험근무수당 지급기준 준수 철저

□ 관련

1. 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 제13조(위험근무수당)
2. 「지방공무원보수업무 등 처리지침」 (행정안전부예규 제66호)
3. 「위험근무수당 지급기준 준수 철저」 (행정안전부 지방인사제도과-3199, 2020.6.29.)

□ 위험근무수당 개요

1. 지급대상 : 위험한 직무에 종사하는 공무원

※ 위험근무수당은 공무원이 영 별표 8의 9개 부문의 업무에 **상시 종사함**으로 인하여 수반되는 위험성을 고려하여 지급하는 수당이므로 **해당 공무원이 실제 위험한 직무에 종사한 기간에 대하여 일할 계산하여 지급**

2. 지급구분 : 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 [별표8]의 ‘위험근무수당등급별구분표’, 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 [별표7]의 ‘위험근무수당지급구분표’에 따라 지급

3. 지급기준 : 위험근무수당 지급대상자가 있는 기관에서는 대상자들이 수행하는 업무에 대하여 아래의 사항을 판단하여 **세가지 지급기준을 모두 충족한 경우에 수당을 지급**하여야 함

가. 직무의 위험성 : 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 [별표8]의 각 부문과 등별에서 정한 내용에 따름

나. 상시 종사 : 공무원이 위험한 직무를 일정기간 또는 계속 수행하는 것을 의미(**일시적·간헐적으로 위험한 직무에 종사하는 경우는 지급대상에 포함될 수 없음**)

다. 직접 종사 : 해당 기관 혹은 부서 내에서도 업무 분장 상에 있는 위험한

작업 환경과 장소에 직접 노출되어 위험한 업무를 직접 수행하는 것을 의미

※ 소속 공무원의 업무를 지휘·감독하는 등 업무를 총괄하는 관리자의 경우 위험근무수당 지급대상에 해당하지 않음. 다만, 해당 팀(계)을 지휘·감독하는 업무 외 실무공무원과 같이 해당업무를 상시적(일시적·간헐적 제외)으로 직접 담당하는 경우 예외적으로 수당 지급대상 포함 가능

4. 지급요건 판단

위험근무수당은 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 제13조 별표8에 해당하는 위험한 직무에 상시로 직접 종사하는 공무원에게 지급하는 수당으로, ‘상시 종사’와 ‘직접 종사’ 여부의 구체적인 사항에 대한 부분은 해당 공무원의 업무환경을 가장 잘 아는 현 근무기관 및 관련업무에 대하여 파악하고 있는 소관부서에서 우선 판단할 사항임

따로 붙임 : 위험근무수당 지급 관련 유관 기관 판단 및 사례 참고 자료

[붙임] 위험근무수당 지급 관련 유관 기관 판단 및 사례 참고 자료

1. 행정안전부 판단 사례

지정된 근무 장소에서 별도의 담당업무를 수행하다가 사안이 발생했을 경우에만 일시적으로 시설물 점검·교체 및 보수작업을 수행할 경우에는 상시 종사에 해당하지 않음

[행정자치부 지방인사제도과-3120(2016.7.13.)호, 경기도교육청 재무담당관-10544(2017.4.14.)호]

2. 국민권익위원회 민원 답변 사례

경기도교육청 산하기관의 위험근무수당 지급 민원 관련 답변 내용

[국민권익위원회 행정문화교육민원과-4524(2020.6.16.)호]

...(전략)... 신청인이 수행하고 있는 보일러 관련 업무는 규정 [별표8]의 구분에 해당되어 **‘직무의 위험성’**은 인정되지만,

하루에 한 번 보일러를 점검하는 것이 위험한 직무를 일정기간 또는 계속 수행하는 **‘상시종사’**에 해당된다고 판단되지 않으며,

보일러에 문제 발생 시 수리업체에서 방문하여 수리 작업을 하는 것이 위험한 작업 환경과 장소에 직접 노출되어 위험한 업무를 직접 수행하는 **‘직접 종사’**의 기준에 해당한다고 보기 어려우므로 신청인의 업무가 수당 지급 기준에 부합하지 않는다는 관계기관의 판단은 부당하다고 보이지 않음. ... (중략)... 지침에 근거하여 근무기관에서 관련업무 수행에 대해 개별 상황을 면밀히 살펴보고 판단할 사항...(후략)...